



Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
UNIDAD FISCAL NORTE
Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de octubre de 2020.

I.

La presente se inicia ante la denuncia incoada el día 5 de octubre del corriente año ante la Oficina Central Receptora de Denuncias del este M.P.F.

En dicha oportunidad el Sr. Nicolás Horacio Kosciuk manifestó su deseo de denunciar penalmente al Dr. Juan Rozas, titular de la Fiscalía 20 del fuero, por “encubrimiento y mal desempeño”.

En ese sentido relató: “me gustaría que dijera que estoy presentando un video, no me dejo presentar cuando en la causa original no sé porque el acepta investigar esto, si yo investigo me bien contradigo en mi causa. Yo hice una denuncia separada por falso testimonio contra los médicos, no se por que siempre termina en Rozas. Primer indica que no tiene fecha, después dijo que no tenia nada que ver, pedí revisión, y volvió a revisar el, y me sorprende que son se haya recusado, y ahora dice que no hay prueba suficiente”

También, refirió: “estoy yo sentado en la otra cama de la habitación de mi mama, aparece personal de seguridad, luego el Dr. Sccinoca me pregunta de donde saque esta comida, respondo del tacho, porque le quería mostrar que no le dieron de comer a mi mama, el medico dice “vos no entras más acá, te voy hacer pasar por insano, y me voy, en el video se ve claramente que mi mama esta limpia, la comida esta en la bandeja, no hay residuos en ningún lado y se ve que la cama está limpia” en la declaración del médico es del 10/06/2020. Hay un detalle que el día siguiente el medico escribe algo más abajo y luego más abajo escribe que el familiar no se presenta. Y esas cosas al fiscal no le llaman la atención. Lo de la fecha, no se sabe la fecha, yo si hice lo que hice, le médico, lo hubiese hecho lo antes del 25 de marzo del 2020. Yo fui expulsado el 25/03 según lo anotado por el médico. Si paso el 22/03 por que lo escribió el 25/03. El 25/03 yo no podía ingresar. Nunca se investiga de la persona que dice el médico, de apellido Lisardo”

Que luego, envió una serie de emails a esta UFN, en los que manifiesta su disconformidad con la investigación llevada a cabo por el Dr. Rozas.

II.

Que en esta UIT tramitó la denuncia nro. 641840 seguida al titular de la Fiscalía PCyF n 20, por incumplimiento de los deberes del funcionario público.

En dicha investigación, se merituaron todas las constancias anexadas al caso MPF 462972 -IPP llevada adelante

por el Dr Rozas en virtud de lo denunciado por Kosciuk en relación a las circunstancias de la muerte de la madre-, y finalmente se resolvió archivarlo por atipicidad.

Ello así, en virtud de que no existían -a criterio de quien suscribe- indicios de que Rozas se haya visto abarcado en su accionar por la normativa prevista en el art. 249 del CP; siendo lo manifestado por Kosciuk más bien su disconformidad con las tareas llevadas a cabo.

En ese sentido, vale traer a colación parte de lo allí sentado -en resolutorio de fecha 1/7/20-, a saber: “En suma, entiendo que pese al inconformismo manifestado por el Sr. Kosicuk en cuanto al accionar del Dr. Rozas en su investigación, y la posible divergencia con las medidas por éste propuestas; lo cierto es que no hay indicios de que se haya actuado ilegalmente omitiendo, rehusandose a hacer o retardando algún acto de su oficio; ni de ningún otro modo atribuible. Y es que, la mera disparidad de criterios de investigación, no resultan suficientes a la hora de su encuadre jurídico en un tipo penal previsto en nuestro ordenamiento”

Que luego, ante la solicitud de revisión planteada por el denunciante, el Sr. Fiscal de Cámara compartió dicho criterio, convalidando el archivo y manifestando: “(...) Por lo expuesto, considero que los hechos aquí denunciados, no reúnen la tipicidad exigida por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público -art. 249 CP- y, en consecuencia, corresponde convalidar el archivo dispuesto por la fiscal de instancia(...)”.

III.

Ahora bien, puestos a analizar los hechos denunciados y las pruebas obrantes en el presente, lo cierto es que éstos resultarían ser similares a aquellos investigados -y en los que se ha arribado a una resolución firme- en el marco de la DEN 641840, no aportando nuevas circunstancias.

Y es que dicho archivo hace cosa juzgada y esa autoridad constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica y debe respetarse salvo los casos en que no ha existido un auténtico y verdadero proceso judicial, puesto que aquélla supone la existencia de un juicio regular donde se haya garantizado el contradictorio y fallado libremente por los jueces (Fallos: 238:18; 254:320; 278:85; 279:54 y 308:84).

Que el respeto de la cosa juzgada impone lograr la plena efectividad de la prohibición de la doble persecución penal (ne bis in ídem), cuyo rango constitucional ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 272:188 y 292:202), y “ese derecho federal sólo es susceptible de tutela inmediata, porque la garantía no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por un hecho anteriormente penado sino también la exposición al riesgo de que ello ocurra mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho” (CS, “Borda, Carlos Nicolás s/exceptión de previo pronunciamiento”, rta. 16-11-2004 (publicado en El Dial del 29-11-04 y Diario Judicial del 1-12-04).

Ahora bien, en relación a lo manifestado por el denunciante respecto de la existencia de un video, entiendo que se trataría de cuestiones de prueba a ventilar en el marco del caso MPF 462972 (arts 106 y 249 del CP); en el que el denunciante reviste carácter de querellante.

Finalmente y en relación a lo manifestado en torno al accionar de los médicos e informes confeccionados, consta en el sistema KIWI la denuncia DEN658856 en la que se llevara adelante dicha investigación

Es así que en consecuencia corresponde disponer el archivo del presente caso en virtud de lo prescripto en el art. 199 inc. d) del C.P.P.C.A.B.A.

Por todo lo expuesto,

DISPONGO:

I.- ARCHIVAR la denuncia de conformidad con lo previsto por el Art. 199, inc. d del CPP de la CABA.

II.- NOTIFICAR al denunciante el archivo dispuesto comunicándole que si no está de acuerdo podrá solicitar la revisión de esta decisión dentro de los tres días hábiles de recibida esta notificación indicando los motivos y/o las pruebas o información no valorada por la Fiscalía que podría ser útil para avanzar en la investigación. Dicha solicitud, será evaluada por la Fiscalía y en última instancia por el Fiscal de Cámara para determinar si hay méritos para reabrir la denuncia.



CECILIA MARTHA AMIL MARTÍN
FISCAL DE 1º INSTANCIA
camilmartin@fiscalias.gob.ar
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
22/10/2020 18:20:50